

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 통보

제 목 중소기업자 간 경쟁제품 자격 제한 기준 및 참가 자격 확인 미흡
소 관 부 서 △실, ◇실
조 치 부 서 △실
내 용

1. 업무 개요

△실은 ◇실에서 엑스포 일정(2024. 5. 8.)이 촉박하여 긴급하게 요청한 ‘2024년 중국 국제 승강기엑스포 한국관 구축 용역’ (2024. 2. 21)에 대해 긴급입찰로 공고 (2024.3.6.)하고 계약 참가 자격을 중소기업으로 제한하고 경쟁하는 ‘협상에 의한 계약’ 방식으로 진행하였다.

이후 2024년 3월 19일 개찰 결과 입찰한 업체가 1개 업체로 유찰되면서 계약을 요청한 ◇실에 재입찰 공고 또는 수의계약 진행을 문의하였고, ◇실은 엑스포 일정으로 인해 수의계약으로 진행해달라는 의사를 표현하여 입찰한 업체를 대상으로 기술평가를 실시하고 기술 협상을 하였다.

그러나 △실은 해당 계약 건을 취소하고 2024년 4월 9일 소액 수의계약 방식으로 변경하여 조달청에 재공고하고 2024년 4월 17일 업체를 선정하였다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조에서는 중소벤처기업부장관은 중소기업자 간 경쟁제품을 지정할 수 있도록 하고 있고, 중소벤처기업부 고시 제

2024-8호에서는 중소기업자 간 경쟁제품을 지정하여 공개하고 있다.

중소벤처기업부에서 중소기업자 간 경쟁제품으로 지정하고 공개하고 있는 경쟁제품은 공공구매종합정보(SMPP 서비스)에서 확인할 수 있으며, 아래 [표]와 같이 경쟁제품번호 (0608), 경쟁제품(특수건물 및 전문시공용역)은 중소기업자 간 경쟁제품에 해당한다.

[표] 특수건물 및 전문시공용역에 대한 중소기업 간 경쟁제품 지정 현황 예시

산업군	경쟁제품번호	경쟁제품	세부제품번호	세부제품명
건물 및 시설물 건설유지보수서비스	0608	특수건물 및 전문 시공용역	7215409901	전시부스설치 및 디자인 서비스
		특수건물 및 전문 시공용역	7215409902	전시홍보관설치 및 디자인 서비스

또한, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조에서는 공공기관의 장은 중소기업자간 경쟁의 방법으로 제품조달 계약을 체결하는 경우 그 중소기업자의 직접생산여부를 확인하도록 하고 있으며 직접생산여부에 대한 확인은 중소벤처기업부장관이 발한 ‘직접생산확인증명서’ 로 하고 있다.

한편, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제12조제1항제2호에서는 다른 법령의 규정에 의하여 허가·인가·면허·등록·신고 등을 요하거나 자격요건을 갖추어야 할 경우에는 당해 허가·인가·면허·등록·신고 등을 받았거나 당해 자격요건에 적합한 요건을 갖춘 자에 한하여 경쟁입찰에 참가하게 하도록 하고 있다.

따라서, 중소기업자 간 경쟁제품에 해당하는 경우에는 중소기업자 간 경쟁입찰로 진행하여야 하며 경쟁제품번호 및 경쟁제품을 명확하게 확인하여 자격을 제한하여야 하고, 업체가 제출한 “직접생산확인증명서” 를 확인하여 해당 요건을 갖추지 않은 경우에는 경쟁입찰에 참가하지 못하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◇실에서 의뢰한 ‘2024년 중국 국제 승강기엑스포 한국관 구축 용역’ (2024. 2. 21.)의 제

안요청서를 보면 입찰 참가 자격을 중소기업으로 제한하면서 ‘전시부스설치서비스(7215409901)’ 또는 ‘전시홍보관설치서비스(7215409902)’에 대한 직접생산증명서를 소지한 업체에 한하여 입찰 참가 자격을 제한한다고 명시하였다.

그러나 △실에서는 계약의뢰 내용을 검토하는 과정에서 직접생산증명서의 세부제품명이 다른 것을 확인하고 입찰 참가 자격을 ‘전시부스설치서비스(7215409901)’ 및 ‘전시홍보관설치서비스(7215409902)’으로 변경하여 2개의 직접생산증명서를 소지한 업체가 입찰에 참여할 수 있도록 변경하여 입찰공고(2024. 3. 6.)를 하였다.

위의 입찰 공고 건에 대해 2024년 3월 19일 개찰 결과 1개 업체가 입찰에 참여하면서 유찰되었고, △실에서는 계약을 요청한 ◇실에 재입찰 공고 또는 수의계약 진행 여부를 문의(△실-1589, 2024. 3. 19.)하여 ◇실에서는 중국 국제 승강기엑스포의 일정(2024. 5. 8.)으로 수의계약으로 진행하여 줄 것을 요청(2024. 3. 19.)함에 따라 수의계약으로 진행하였다.

이후 ◇실은 해당 업체에 대한 기술평가를 실시하고 기술 협상까지 완료하면서 계약체결만 남은 상황이었으나 △실에서는 계약업체가 직접생산증명서를 1개만 소지하고 있다는 사실을 뒤늦게 인지(2024. 4. 8.)하고 계약을 체결하지 않았으며 1개의 직접생산증명서만 있어도 된다는 사실을 알고 자격요건을 ‘전시부스설치서비스(7215409901)’ 또는 ‘전시홍보관설치서비스(7215409902)’에 대한 직접생산증명서를 소지한 업체로 참가 자격을 변경하여 소액수의계약으로 조달청 나라장터에 재공고하여 업체가 선정되었다.

△실이 계약체결 전 입찰 참가 자격 요건을 충족하지 않은 업체와 계약하지 않고 재공고를 통해 계약을 진행한 부분은 적정하나, 입찰 참가 자격요건을 충족하지

않은 업체를 대상으로 제안서 평가를 실시하여 외부 위원에게 평가 수당이 지급되는 등 불필요한 지출과 비효율적 업무가 발생하게 되었다.

관계부서 의견 △실에서는 최초 입찰 시 공고문 작성을 위해 조달청에 등록된 타 기관의 공고문을 참고하여 ‘전시부스설치및디자인서비스’, ‘전시홍보관설치및디자인서비스’ 2개의 자격을 동시에 보유한 업체만 입찰 참가하도록 제한을 걸었으나 2개의 자격을 동시에 보유한 업체가 많지 않았으며, 단일 응찰한 업체가 최종 계약 단계에서 2개 자격이 아닌 1개 자격만 보유하고 있다는 사실을 인지하게 되어 계약을 체결하지 않았다는 의견을 제시하였다.

또한 이를 인지한 시점은 2024년 4월 8일로 엑스포 일정(2024. 5. 8.)이 촉박함에 따라 입찰이 아닌 소액수의방식으로 조달청에 변경 공고하였고 이때 ‘전시부스설치서비스(7215409901)’ 또는 ‘전시홍보관설치서비스(7215409902)’ 중 1개의 ‘직접생산증명확인서’ 만 있으면 된다는 사실을 확인하여, 변경 공고 시 해당 내용을 반영하였으며, 이후 3개 업체가 참여하여 입찰가격 개찰로 순위가 정해졌으나 1순위 및 2순위 업체가 계약을 포기하겠다는 의견서를 제출하여 3순위 업체로 선정하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 △실은 최초 입찰 공고 시 중소기업경쟁제품에 대해 경쟁제품 코드, 경쟁제품명 등을 철저히 확인하여 자격요건을 제한했어야 하며, 입찰 공고 후 업체가 제출한 서류를 사전에 확인하여 자격요건에 해당하지 않는 경우 부적격으로 처리하여 수의계약으로 진행되지 못하게 하여야 했다.

조치할 사항 △실장은

- ① 중소기업경쟁제품에 해당되는 경우 경쟁제품 코드, 경쟁제품명 등을 철저히 확인하여 자격요건을 제한하고, 입찰에 참가한 업체가 자격요건에 해당하지 않은 경우 입찰에 참여하지 못하도록 자격요건을 확인하시고,[주의(부서)]
- ② 유사사례가 발생하지 않도록 계약 담당자를 대상으로 교육하시기 바랍니다.(통보)